



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

MOÇÃO Nº 122, DE 04 DE SETEMBRO DE 2013

Moção ao Ministério da Justiça, aos Ministérios Públicos Federal e dos Estados, e aos órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, para a tomada de providências hábeis a coibir e punir os atos de violência cometidas contra ambientalistas.

O **CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE**, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria MMA nº 452, e 17 de novembro de 2011, e

Considerando o recente assassinato do biólogo Gonzalo Alonso Hernandez, ocorrido nas proximidades do Parque Estadual do Cunhambebe, Rio Claro, RJ, que se soma ao crescente número de casos de agressão a ambientalistas que não raro chegam ao extremo de homicídio;

Considerando que não se pode admitir que pessoas que protegem e defendem o patrimônio ambiental brasileiro e que atuam em prol da proteção da vida e pelo cumprimento das leis, sejam impunemente vitimadas, posto que tal omissão, além da tolerância à criminalidade, constituir-se-ia em conivência com a supressão de imprescindíveis vozes que denunciam condutas lesivas ao meio ambiente e indicam à Administração Pública os anseios populares em matéria ambiental, implicando em grave retrocesso social e desprezo aos princípios mais básicos do Estado democrático de Direito;

Considerando que o quadro de violência crescente aos ambientalistas é em realidade uma face do contexto de impunidade geral relativa à criminalidade ambiental, que favorece o surgimento de verdadeiras organizações criminosas e decorre diretamente do desaparecimento das estruturas de fiscalização e repressão dos órgãos do SISNAMA, resolve aprovar a presente moção:

I - ao Ministério da Justiça, para que dentro de suas atribuições se sensibilize quanto a agressão a ambientalistas e promova medidas hábeis para coibir tais atos;

II - aos Ministérios Públicos Federal e dos Estados, para que, no âmbito de suas competências, confirmem celeridade e efetividade as ações e investigação e punição dos atos de violência contra ambientalistas; e

III - aos órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, para que reforcem suas estruturas de fiscalização e repressão à criminalidade ambiental, inclusive com ações conjuntas com os órgãos policiais competentes, visando afastar a impunidade no que concerne aos crimes ambientais e debelar as organizações criminosas que se beneficiam desta impunidade.

FRANCISCO GAETANI
Presidente do Conselho, Interino

ESSE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO
NO BOLETIM DE SERVIÇO Nº 10, DE 03/10/2013, pág. 03